



석탄경석의 친환경적 관리방안

[시행 2025. 11. 5.] [기후에너지환경부훈령 제4호, 2025. 11. 5., 일부개정.]

기후에너지환경부(자원순환정책과), 044-201-7350

제1조(목적) 이 훈령은 석탄경석을 환경적으로 안전하게 관리하면서, 폐광지역의 지역개발 등이 가능하도록 관리하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "석탄경석"이란 석탄 채굴 과정에서 석탄과 함께 섞여 나오는 암석(혼합된 것을 포함한다)을 말한다.
2. "경석사토장"이란 지방자치단체 또는 개발사업자가 석탄광산의 개발 중에 발생한 석탄경석 또는 광해방지사업이 완료된 토지 등의 이용 또는 개발하는 과정에서 발생한 석탄경석을 채취하여 일정 기간 보관하기 위하여 조성한 장소를 말한다.
3. "광역자치단체"란 「지방자치법」 제2조제1항제1호에 따른 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도를 말한다.
4. "지방자치단체"란 「지방자치법」 제2조제1항제2호에 따른 시, 군, 구를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 훈령에 따라 관리되는 석탄경석은 「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물로 보지 아니한다.

② 이 훈령은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 석탄경석을 산업원료 등으로 활용하거나, 경석사토장으로 운반 및 보관하는 경우에 적용한다.

1. 「광업법」 제42조에 따른 채굴계획의 인가를 받아 석탄을 채굴하는 과정에서 발생한 석탄경석
2. 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제12조에 따른 광해방지사업이 완료된 산림·토지 등을 이용·개발하는 과정에서 배출된 후 해당부지 내에서 사용하지 않고 외부로 반출하는 석탄경석
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위(이하 "개발사업"이라 한다) 과정에서 발생하는 석탄경석

제4조(석탄경석 관리의 기본원칙) ① 지방자치단체의 장은 석탄경석의 무분별한 반출 및 방치로 인한 주민 피해가 발생하지 않도록 채취에서 사후관리까지 포함하여 총괄 관리하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 환경적으로 문제가 없는 석탄경석이 산업원료로 우선적으로 사용되도록 하고, 성토재 및 복토재 등으로 사용될 경우 관련 법령 및 개별기준을 준수하여 그 용도에 맞게 사용되도록 해야 한다. 다만, 농업용과 표토용에는 사용되지 않도록 한다.

③ 지방자치단체의 장은 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제12조에 따른 광해방지사업이 완료된 산림·토지 등을 이용·개발을 하려는 자에게, 같은 법 제11조의2 각호에 따라 개발 전 산업통상부장관의 의견을 청취하도록 하고, 그 의견의 반영 여부를 확인하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장은 제2항에 따라 경석이 사용되는 과정에서 부적정하게 방치되지 않도록 철저히 관리하고, 방치된 석탄경석이 발견될 경우 적법하게 처리될 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 이 훈령에서 정한 내용을 이행하기 위한 세부사항은 광역자치단체 또는 지방자치단체가 조례로 정할 수 있다.

⑥ 광역자치단체의 장 또는 지방자치단체의 장은 석탄경석의 체계적인 관리를 위하여 경석 현황 관리에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있으며, 해당 자료를 관리하고 있는 기관은 이에 적극 협조하여야 한다.

제5조(총괄 관리) ① 이 훈령에 따라 석탄경석을 관리하고자 하는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항이 포함된 계획을 수립(산림청 소관 국유림 내 경석은 산림청장과 사전 협의)하고, 처리현황 및 경석사토장 조성내역 등을 매년 12월 31일까지 광역자치단체의 장에게 통보하여야 한다.

1. 석탄경석의 조치 및 처리계획(반입 및 반출을 포함한다)
2. 경석사토장의 조성 계획 및 복구 현황
3. 지방자치단체 관할지역에 조성되는 경석 사토장의 운영현황 및 관리실태
4. 석탄경석이 인근 지방자치단체로 반출될 경우 사용장소 및 사용용도 등
5. 기후에너지환경부장관과 광역자치단체의 장이 협의하여 정하는 사항

② 광역자치단체의 장은 제1항에 따라 통보받은 관할 지방자치단체의 석탄경석의 사용 및 처리 현황 등을 취합하여 매년 2월 말까지 기후에너지환경부 장관에게 보고하여야 한다.

제6조(석탄경석의 채취 등) ① 지방자치단체의장은 석탄경석을 채취하여 산업원료 등으로 활용하거나 경석 사토장으로 운반이나 보관을 하려는 자에 대해서는 석탄경석을 채취하기 전에 다음 각호의 서류를 지방자치단체의 장에게 제출하도록 해야한다.

1. 토석채취 허가(매입·무상양여를 포함한다)를 증명하는 서류(해당하는 경우에 한한다)
2. 토석채취 허가(매입·무상양여를 포함한다)를 제외하고 석탄경석을 채취하는 경우에는 작업구역, 채취방법, 반입계획, 피해방지계획 등이 포함된 사업계획서
3. 폐기물분석전문기관이 작성한 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표 1] 제2호 가목에 따른 유해물질에 대한 폐기물 시험성적서(시료채취 및 시험분석 방법에 대해서는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따라 고시된 폐기물에 관한 공정시험기준을 따라야 한다)
4. 광해방지사업이 완료된 산림·토지의 이용 시, 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제11조의2에 따른 산업통상부장관 의견 청취 결과 및 반영 여부를 증명하는 서류

② 석탄경석을 반출 및 채취하려는 경우에는 다음 각 호의 환경오염 대책을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 석탄경석에 포함된 폐기물은 선별·제거 후 「폐기물관리법」에 따른 처리 대책
2. 비산먼지 발생과 관련하여 「대기환경보전법」에 따른 신고 및 대책
3. 잔토, 운반, 사토에 대해서는 지반공사 표준시방서의 사토 및 잔토처리에 따른 대책
4. 비점오염원 저감대책 등 「물환경보전법」에 따른 신고 및 대책

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 개발사업 과정에서 발생하는 석탄경석이 5톤 미만인 경우에는 제1항에 따른 폐기물 분석을 실시하지 않을 수 있다. 다만, 이 경우 당해 공사 현장에 채움재로 사용하거나 관할 지방자치단체의 장이 설치 또는 지정한 경석사토장에 반입하여야 한다.

④ 제1항제3호에 따른 분석결과 유해물질 검출이 확인된 경우 지체없이 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한다.

⑤ 석탄경석을 채취(매입·무상양여를 포함한다)하려는 자는 「산지관리법」 또는 「골재채취법」 등에서 정한 기준 등을 준수하여야 한다. 다만, 토석 채취허가 미 대상인 경우 토석채취허가에 준하는 절차를 지방자치단체 조례로 마련할 수 있다.

제7조(석탄경석의 이송) 지방자치단체의 장은 석탄경석의 이송 과정에서 외부로 유출 되거나 흘날림 등이 발생하지 않도록 다음 각 호의 사항을 지도·관리 하여야 한다.

1. 석탄경석 운반차량이 적재함을 최대한 밀폐할 수 있는 덮개 설치여부
2. 「대기환경보전법」에 따른 비산먼지 발생 사업장 관리기준 및 지반공사 표준시방서에 따른 기준 준수여부

제8조(경석사토장의 설치·운영) ① 지방자치단체의 장은 석탄경석의 순환이용 활성화를 위해 경석사토장을 설치 또는 지정할 수 있다.

② 개발사업자는 개발사업 시행중 발생하는 경석은 경석사토장을 설치하거나, 제1항에 따른 지방자치단체의 사토장으로 반입하여 처리하여야 한다.

③ 지방자치단체의 장 또는 개발사업자는 개발사업 과정에서 발생하는 석탄경석의 처리를 위해 경석사토장을 설치할 경우에는 지반공사 표준시방서의 기준을 준수하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장은 경석사토장을 설치하는 자가 다음 각호의 사항을 준수하여 운영하느지 관리해야 한다.

1. 석탄경석의 경석사토장 반입량(채취장소 및 석탄경석의 종류 포함) 및 반출량(석탄경석의 종류 및 공급처·사용용도 등 포함)을 관리
2. 석탄경석 반입 전 토석채취허가(매입·무상양여를 포함한다)를 증명하는 서류와 석탄경석의 유해물질분석결과서를 확인
3. 석탄경석에 포함된 육안으로 확인되는 폐기물은 선별·제거하여 별도로 보관하고 「폐기물관리법」에 따라 적정처리
4. 「대기환경보전법」에 따른 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치

⑤ 제4항에 따라 경석사토장을 설치한 경우에는 석탄경석의 반입 및 반출 실적(사용용도 및 공급처 등 포함한다)이 발생할 경우 지방자치단체의 장에게 보고하여야 한다.

제9조(사후관리) ① 지방자치단체의 장은 경석사토장의 사용이 종료될 경우 「토양환경보전법」에 따른 토양오염 실태조사를 실시하여야 한다.

② 지방자치단체의 장 또는 개발사업자는 제1항에 따른 토양오염실태조사 결과 토양이 오염된 것을 확인한 경우 지체없이 「토양환경보전법」에 따른 조치를 하여야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 광역자치단체의 장과 합동으로 석탄경석 활용 및 관리 현황에 대해 연 1회 이상 점검을 실시할 수 있다.

④ 기후에너지환경부장관은 제3항에 따른 점검결과 본 훈령에 따른 준수사항을 준수하지 않거나 추가 조치가 필요한 경우에는 광역자치단체의 장에게 조치를 요청할 수 있으며, 이 경우 조치 이행결과를 3개월 이내에 기후에너지환경부장관에게 통보하여야 한다.

제10조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1664호, 2024. 8. 26.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제4호, 2025. 11. 5.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.